拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-５５３３３４
起案日	令和　６年　７月　５日
特許庁審査官	河村　勝也　　３９２３　３Ｘ００
特許出願人代理人	小野　誠（ほか１１名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記

（１）本願の請求項１２には「前記複数の直線は、第１～第３直線を含み」との記載があるが、この記載に対応する「直線」の記載は、選択的に引用される請求項３にしか存在せず、請求項１２が請求項３を引用しない場合に、「前記複数の直線」が指し示すものが不明確となる。
また、請求項１２を引用する請求項１３にも同様の点が指摘される。
よって、請求項１２、１３に係る発明は明確でない。

（２）本願の請求項１２には「前記複数の接線は、第１～第３接線を含み」との記載があるが、この記載に対応する「接線」の記載は、選択的に引用される請求項３にしか存在せず、請求項１２が請求項３を引用しない場合に、「前記複数の接線」が指し示すものが不明確となる。
また、請求項１２を引用する請求項１３にも同様の点が指摘される。
よって、請求項１２、１３に係る発明は明確でない。

（３）本願の請求項１２には「前記第１角度は、第１鈍角であり、前記第２直線と」との記載があるが、この記載に対応する「第１角度」の記載は、選択的に引用される請求項３にしか存在せず、請求項１２が請求項３を引用しない場合に、「前記第１角度」が指し示すものが不明確となる。

また、請求項１２を引用する請求項１３にも同様の点が指摘される。
よって、請求項１２、１３に係る発明は明確でない。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
請求項（１-１１）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ
Ｆ２１Ｓ　４３／２０
Ｆ２１Ｖ　８／００
・先行技術文献　　国際公開第２０１５／１９８５２７号
特開２０１８-０１１０４５号公報
特開２００８-１０８７５０号公報
独国特許出願公開第１０２０１１００２３４０号明細書

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部　照明　　河村　勝也（かわむら　まさや）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３７１
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA3K」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
宮下　浩次	河村　勝也	
３０５０	３９２３	